

1501647-34.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Quadrilha ou Bando

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... sua conta; ele tem envolvimento com roubo; Guilherme da Silva cita que a conta de João Victor seria uma conta garantidora. Foi levantado um único depósito na conta de João Victor. Leonardo Marques foi citado por João Victor; ele foi intimado, mas não compareceu ao DP para prestar depoimento. Leonardo Marques seria um conteiro. Não se recorda se o cartão de João Victor foi encontrado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501647-34.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501647-34.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Quadrilha ou Bando

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2177292/2022 - 06º D.P. GUARULHOS, 25869476 - 06º D.P.

GUARULHOS, 2177292 - 06º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

GUILHERME DIAS DA CONCEICAO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Guilherme da Silva Ribeiro, Philippe Gama da Silva, João Victor Almeida Appolinário, Guilherme Dias da Conceição e Gabriel Nunes Cardoso foram denunciados como incurso no art. 1º, § 1º, II, da Lei nº 9.613/98, no art. 155, § 4º, II e IV, e no art. 288, caput, na forma do art. 71 e art. 29, todos do Código Penal, porque, (i) a partir de data incerta, mas pelo menos até 30 de junho de 2022, nesta cidade de Guarulhos, agindo de forma reiterada, ocultaram a natureza, origem, localização, disposição e propriedade de valores provenientes, diretamente, da prática de infração penal; (ii) no mesmo espaço temporal, em local incerto, associaram-se para o fim específico de cometer furtos qualificados e lavagem de capitais; e (iii) nas mesmas circunstâncias de tempo, nesta cidade de Guarulhos, previamente ajustados, subtraíram, mediante fraude, para proveito comum, dinheiro de diversas contas

bancárias.

Narra a denúncia que os réus estavam organizados com outras pessoas, mediante distribuição de tarefas, para a prática de crimes de furto, onde os valores eram retirados, de forma fraudulenta, das contas das vítimas e transferidos para contas de titularidades diversas, para depois serem sacados ou transferidos e distribuídos entre os agentes. No dia 30 de junho de 2022, Guilherme da Silva, vulgo Pachola, e Philippe foram surpreendidos no interior de agência do Banco Santander quando realizavam a transferência fraudulenta da quantia de R\$ 50.000,00, valor proveniente de benefício previdenciário de Ana Maria de Andrade Resende, que reside em Minas Gerais.

Segue a denúncia relatando que Guilherme da Silva e Philippe autorizaram que os policiais manuseassem seus celulares, sendo constatado um grande fluxo de valores, que saíam das contas das vítimas, passavam pelas contas dos indivíduos conhecidos como conteiros (pessoas que fornecem as contas para recebimento de quantias ilícitas) e em seguida eram transferidos para denominadas contas garantidoras, o que permitia que o valor fosse lavado para posterior saque.

Ainda de acordo com a acusação, no celular de Philippe foram encontradas conversas que ele manteve com indivíduo de apelido Dólar, o qual indicou ao primeiro a conta para onde deveria transferir o valor que havia na sua conta, devendo o valor restante ser depositado na conta de Guilherme da Silva. No celular de Guilherme da Silva havia diálogos e trocas de mensagens cujos teores versavam sobre transferências de valores recebidos ilicitamente, indicando a forma que o valor seria repassado e inclusive fazendo a divisão das quantias obtidas. Os agentes realizavam transferências via pix de valores pequenos em diversas contas, para evitar que fossem bloqueadas.

Consta da denúncia que uma equipe policial foi até a residência de Guilherme da Silva, local em que encontraram a quantia de R\$ 800,00, além de cartões de várias instituições financeiras em nome de diversas pessoas.

Segundo a acusação, João Victor e Gabriel Nunes são titulares de contas tidas como garantidoras, para as quais foram transferidas diversas quantias. Guilherme Dias confirmou que agia com Guilherme da Silva, fornecendo a ele suas contas e seus cartões, tendo, ainda, enviado a fotografia de Philippe para tornar a conta apta para recebimento da quantia de R\$ 50.000,00 no dia 30 de junho de 2022.

A denúncia foi recebida em 22 de junho de 2022 (fls. 197/198).

Os réus ofertaram resposta à acusação às fls. 201/206, 254/262, 305/314, 349/356 e 400/415.

Durante a instrução probatória foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogados os réus Guilherme da Silva, Philippe e Gabriel.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 504/510).

As defesas requereram a absolvição por falta de provas, pena no mínimo, regime aberto e recurso em liberdade (fls. 511/558).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em juízo, sob o manto do contraditório, foram ouvidas sete testemunha, sendo os réus Guilherme da Silva, Philippe e Gabriel interrogados em seguida.

Viviane disse que é gerente geral de agência bancária na qual um dos réus [Phillip] tem conta. Ele tentou insistentemente realizar uma transferência, tendo habilitados vários celulares, o que levantou suspeitas. Ele foi ao banco para tentar desbloquear a conta em dois dias consecutivos. Constatou que havia na conta dele um crédito proveniente de benefício previdenciário. Questionado, o correntista disse que o crédito decorria do sorteio de uma motocicleta; em seguida, ele afirmou que se tratava o valor seria oriundo de benefício previdenciário da sua genitora. O agente conseguiu realizar um saque de R\$ 2.000,00. Ele foi detido no interior da agência. Dentro da agência só estava Phillipe. Nesse dia, duas pessoas foram presas. O segundo agente estava no interior da agência, mas no autoatendimento. Não sabe como a polícia chegou até o segundo agente. O segurança do banco viu ambos juntos. O valor de R\$ 50.000,00 foi creditado na conta corrente no dia 30; ele

havia tentado habilitar celulares para transações no dia 29; identificou o valor na conta corrente e viu que se tratava de benefício de terceiros, o que motivou o bloqueio da conta.

Paulo Gasparoto, Delegado de Polícia, relatou que as investigações se iniciaram com o pedido de uma gerente do banco Santander, que comunicou que dois indivíduos tentaram sacar um valor alto, cerca de R\$ 50.000,00. Ela solicitou apoio, uma equipe foi ao local e prendeu Guilherme da Silva e Phillipe; o primeiro estava na contenção, dando apoio ao segundo, que estava dentro do banco tentando fazer o saque. Com Guilherme da Silva foram encontrados cartões bancários em nome de terceiro; foram realizadas diligências na casa dele, e duas dezenas de cartões foram encontrados, além de dinheiro. Ambos foram conduzidos ao DP e confessaram a prática delitiva. Guilherme da Silva informou o nome de outros integrantes da quadrilha. Os detidos autorizaram o acesso a seus celulares, e a partir das mensagens e extratos bancários visualizados, constatou a realização de transações incompatíveis com a situação financeira dos acusados, bem como as respectivas funções. Integrantes dessa quadrilha foram indiciados em outros inquéritos policiais. Guilherme da Silva, Gabriel e João Victor atuavam na captação de constas. Constataram a realização de diversas transferências, de até R\$ 70.000,00. Por vezes o grupo realizava transferências de valores pequenos para verificar se a conta estava bloqueada. Phillipe era conteiro; ele fornecia contas para que o grupo realizasse movimentações bancárias. Guilherme da Silva era quem cooptava contas. Gabriel recebeu valores em sua conta. O João Victor não é citado em diálogos, mas recebeu valores em sua conta; ele tem envolvimento com roubo; Guilherme da Silva cita que a conta de João Victor seria uma conta garantidora. Foi levantado um único depósito na conta de João Victor. Leonardo Marques foi citado por João Victor; ele foi intimado, mas não compareceu ao DP para prestar depoimento. Leonardo Marques seria um conteiro. Não se recorda se o cartão de João Victor foi encontrado com os réus detidos. Os detidos não resistiram à prisão; eles colaboraram com as investigações, confessando espontaneamente a participação nos golpes. A partir dos dados fornecidos pelos dois detidos, conseguiram identificar os demais agentes. Guilherme da Silva não é investigado em outro inquérito policial. Os diálogos indicam uma movimentação bancária frequente; Guilherme da Silva não soube informar a quanto tempo praticava essa fraude. Uma vítima reside em São João Del Rey, mas não conseguiram contatá-la; acredita que o nome dela foi indevidamente utilizado. Não se recorda se foi juntado ao IP comprovante da transferência feita a conta de Gabriel.

Pietro, policial civil, relatou que no dia dos fatos recebeu a ligação de um funcionário de um banco que dizia que um indivíduo estava tentando sacar a quantia R\$ 50.000,00. Chegando ao local, deparou-se com Guilherme da Silva, que esboçou uma fuga, mas foi detido. Ele admitiu que estava lá para praticar um crime. No interior da agência estava Phillipe, que também confessou a prática delitiva. Com autorização dos detidos, examinou os celulares deles e descobriu a extensão da quadrilha. Com Guilherme da Silva foram encontrados outros cartões bancários. Ele confessou os fatos e informou que no mesmo dia, pela manhã, havia feito um saque e que o valor estava na sua casa; foi até a casa dele e encontrou esse valor, além de outros cartões bancários. Guilherme da Silva captava contas; João Vitor recebeu valores na sua conta; Gabriel recebeu valores em sua conta e também é investigado em outro IP pela prática de estelionato; Guilherme Dias e Guilherme da Silva tramavam todo o esquema para o recebimento dos valores indevidos. Os agentes transferiam um valor pequeno para um conta para verificar se ela estava ou não bloqueada. Os conteiros recebiam de 5 a 10% dos valores transferidos. Gabriel e João Victor tinham contas garantidoras. Guilherme da Silva era indicado pelos demais como o captador das contas. Nenhum dos réus quis indicar quem seria o indivíduo de apelido Dólar. As transações eram incompatíveis com a renda dos réus. As fraudes eram praticadas havia meses. Phillipe não resistiu à prisão e confessou espontaneamente os fatos; nada foi encontrado com ele, apenas o celular; não foram à residência de Phillipe. Guilherme da Silva colaborou com as investigações; ele era captador de contas, mas não sabe quanto ele conseguia com cada indicação. Na conta de Gabriel eram feitas pequenas transferências, e os valores em seguida eram

transferidos a outras contas.

João Pedro disse que conhece Guilherme da Silva (vulgo Pachola); eram amigos de infância. Ele pediu para que informasse uma conta bancária, dizendo que colocaria dinheiro lá e depois pegaria; ele disse que a conta precisava ser do C6 Bank, mas não deu detalhes da transação. Passou o contato de Guilherme da Silva para terceiro. Passou a receber ameaças de Raphael Alves, que dizia que Guilherme da Silva havia sido preso e que, por isso, deveria desligar seu celular e não relatar o ocorrido. Não conhece Guilherme Dias, João Victor, Phillipe ou Gabriel. Não sabia que Guilherme da Silva tinha envolvimento com crimes.

Gisela Kaufman Souza disse que só soube dos fatos através da mãe de Phillipe. Conhece ele há oito anos, pois é cliente da mãe dele, que tem um salão. Não sabe de nada que o desabone.

Mikaele Barros Pereira da Silva nada sabe sobre os crimes descritos na denúncia.

Conhece Phillipe há vários anos e nada sabe que o desabone.

Jaqueline Antunes Flores Barros nada sabe sobre os crimes descritos na denúncia.

Conhece Phillipe há oito anos e nada sabe que o desabone.

Phillipe confessou parcialmente os fatos. Disse que foi até o banco para desbloquear sua conta; a gerente descobriu a fraude e foi preso. Emprestou a conta e ganharia 10%. Foi a primeira vez que fez isso. Foi convidado por Guilherma da Silva. Conseguiu sacar R\$ 2.000,00 no mesmo dia, pela manhã.

Guilherme da Silva confessou parcialmente os fatos. No dia em que foi preso, estava com Phillipe no banco para tentar sacar dinheiro oriundo de uma fraude. Foi a primeira vez que praticou tal conduta. Conversava com Guilherme Dias e João Vitor sobre fraudes. Gabriel trabalhava em uma adega e fazia entrega de bebidas na sua casa; pediu para que ele fizesse um pix para Phillipe. Recebeu cartões bancários de pessoas que aceitaram emprestar a conta bancária e, em contrapartida, receber uma porcentagem do valor que seria transferido. Pegou todos os cartões apreendidos. Enviava mensagens em grupos de WhatsApp para encontrar pessoas interessadas em emprestar a conta bancária.

Gabriel negou a prática dos crimes. Guilherme da Silva pediu para que fizesse um pix de R\$ 10,00; fez esse pix, sendo o valor devolvido. Na semana seguinte, ele solicitou um outro pix, agora de R\$ 50,00; fez esse pix, sendo o valor devolvido através de outros pix em valores picados. Não conhece João Victor.

Pois bem.

A prova oral colhida, examinada em conjunto com os elementos informativos amealhados na fase policial, com destaque para o relatório de investigação de fls. 64/101, permite concluir, com segurança, que os réus estavam associados, de forma estável e permanente, para a prática de fraudes bancárias, consistentes no recebimento de valores indevidos nas contas fornecidas pelos agentes denominados conteiros, valores esses que eram sacados ou transferidos a contas garantidoras.

A prisão em flagrante de Guilherme da Silva e Philippe aconteceu nesse contexto: o primeiro providenciou a transferência da quantia de R\$ 50.000,00 à conta do segundo, que efetuou um saque no valor de R\$ 2.000,00 e, horas depois, foi detido quando tentava transferir o valor restante para outra conta.

Guilherme da Silva, um dos responsáveis pelo aliciamento de conteiros, tinha em seu poder cartões bancários (e, por conseguinte, a disponibilidade da conta bancária) de cerca de vinte pessoas, o que demonstra a grande organização do grupo.

As mensagens de WhatsApp examinadas pelos investigadores (citadas no relatório de fls. 64/101), também demonstram que o grupo realizava a citada atividade havia algum tempo.

Não obstante tudo isso, a absolvição dos réus é medida que se impõe.

O crime de lavagem de capitais tem como pressuposto a existência de uma infração penal antecedente.

In casu, não foi esclarecida (e provada) a origem dos valores recebidos pelo grupo, não se sabendo se eram provenientes de furto mediante fraude, estelionato previdenciário, extorsão mediante sequestro ou meros ilícitos civis.

A única (suposta) vítima identificada foi Ana Maria de Andrade Resende, que seria a proprietária da quantia de R\$ 50.0000,00 que estava na conta de Philippe. Porém, ela foi localizada, não sendo possível ouvi-la, e tampouco foram juntados aos autos

extratos bancários da conta dela, restando obscura a situação que envolve referida quantia.

Vale mencionar que Gleisiele Pereira Souza, que seria uma contadora, recebeu valores em sua conta bancária, como se vê no extrato de fl. 113. Porém, não houve o aprofundamento das investigações, não tendo sido apurado a origem dessa quantia.

Diante deste cenário fático-probatório, pese embora a reprovabilidade da conduta dos réus, que comprovadamente movimentavam de forma indevida valores que não lhes pertenciam, não resta caracterizado (na verdade, provado) o crime previsto no art. 1º, § 1º, II, da Lei nº 9.613/98. A propósito, confira-se:

1º, § 1º, II, da Lei nº 9.613/98. A propósito, confira-se:

Apelação. Lavagem de capitais. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público.

1. Pleito objetivando a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

Impossibilidade. Ausência de prova suficiente do crime antecedente. Acusados

detidos transportando expressiva quantia em dinheiro cuja origem não foi suficientemente esclarecida. Fundadas dúvidas quanto à caracterização do crime

antecedente. Dúvidas razoáveis que conduzem à confirmação da absolvição proferida

em primeiro grau. 2. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0007919-

09.2016.8.26.0510; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª

Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro - 2ª Vara Criminal; Data do

Julgamento: 24/11/2021; Data de Registro: 24/11/2021)

Pelo mesmo fundamento - não comprovação da origem dos valores -, não há provas da prática do crime de furto qualificado.

E não estando comprovada a prática dos crimes de lavagem de capitais e furtos, a associação havida entre os réus não configura o delito do art. 288, caput, do Código Penal.

Ante o exposto, julgo improcede a pretensão acusatória e, com fundamento no art.

386, VII, do Código de Processo Penal, absolvo os réus Guilherme da Silva Ribeiro,

Philippe Gama da Silva, João Victor Almeida Appolinário, Guilherme Dias da

Conceição e Gabriel Nunes Cardoso das imputações contidas na denúncia.

Expeçam-se alvarás de soltura para Guilherme da Silva, Philippe e Gabriel Nunes, e

contramandado de prisão para João Victor e Guilherme Dias.

Com o trânsito em julgado, providencie a serventia as comunicações de praxe.

P.I.C.

Guarulhos, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA